

Es ist kompliziert Sozialsenatorin und Innensenator streiten über Abschiebung. Neues Gesetz könnte diesen Streit heute klären

Es ist kompliziert; Sozialsenatorin und Innensenator streiten über Abschiebung. Neues Gesetz könnte diesen Streit heute klären

Berliner Zeitung

07. Juni 2019

Copyright 2019 Berliner Verlag Alle Rechte vorbehalten

Berliner Zeitung

Section: BERLIN; S. 15; Ausg. 130

Length: 858 words

Byline: ANNIKA LEISTER

Body

VON ANNIKA LEISTER

Kann ein neues Bundesgesetz an diesem Freitag Klarheit im öffentlich ausgefochtenen Grundsatzstreit zwischen Berlins Innensenator Geisel (SPD) und Sozialsenatorin Elke Breitenbach (Linke) bringen? Die beiden Senatoren hatten sich in den vergangenen Wochen in der Frage überworfen, ob die Polizei Flüchtlingsheime ohne Durchsuchungsbeschluss betreten darf, um Abschiebungen durchzuführen.

Mit ihren unterschiedlichen Rechtsinterpretationen für Polizisten und Heimbetreiber hatten sie für massive Verunsicherung gesorgt. Fünf Polizisten wurden laut Geisel wegen Hausfriedensbruch angezeigt. Bis zu diesem Freitag hat der Innensenator deswegen entgegen seiner Überzeugung Abschiebungen aus Flüchtlingsheimen vorerst auf Eis gelegt - und wurde dafür von der Opposition hart kritisiert. Dünnhäutig reagierte der sonst gelassene Geisel am Donnerstag auf Nachfragen zu diesem Thema im Plenum des Abgeordnetenhauses. "Sie wollen mich provozieren!", polterte er in Richtung der CDU.

Geisel setzt nun alle Hoffnungen auf das "Geordnete-Rückkehr-Gesetz" von Innenminister Horst Seehofer (CSU). Das Gesetz soll in einem umfassenden Gesetzespaket zur Migration am Freitag im Bundestag verabschiedet werden. Ob Seehofers umstrittene Regelung aber im Berliner Streitfall abschließend für Frieden sorgen wird, ist mehr als fraglich.

Denn die Rechtslage ist hochkomplex und die Frage, ob Geisel im Recht ist oder Breitenbach, zurzeit kaum zu beantworten. Mehr als 15 Verfassungsrechtler hat die Berliner Zeitung angeschrieben und um ihre Einschätzung gebeten. Die Antwort der ausgewiesenen Experten: Ohne eingehende Einarbeitung und zusätzliche Recherchen zu dem Fall sei eine Bewertung nicht zu treffen. Auch Geisel gab am Donnerstag im Abgeordnetenhaus zu: "Man kann da unterschiedliche Rechtsauffassungen haben."

Worum geht es? Die Polizei Berlin unterstützt die Ausländerbehörde bei Abschiebungen. Konkret bedeutet das: Polizisten suchen die Anschriften der Abzuschiebenden auf, stellen mit einem Arzt ihre Reisetauglichkeit fest, prüfen mögliche Abschiebungshindernisse und transportieren die Betroffenen zum Flughafen. Das alles passiert in der Regel innerhalb von Stunden, maximal an einem Tag. Die Zuständigkeit der Berliner Polizei endet am

Es ist kompliziert Sozialsenatorin und Innensenator streiten über Abschiebung. Neues Gesetz könnte diesen Streit heute klären

Flughafen mit der Übergabe der Abzuschiebenden an die Bundespolizei. Bei der Frage, ob die Polizei dabei Flüchtlingsheime betreten darf, sagt Breitenbach, das sei nur mit Zustimmung der Betroffenen oder einem richterlichen Durchsuchungsbeschluss erlaubt. Dabei stützt sie sich auf Rechtsgutachten, die Juristen ihrer Verwaltung angefertigt haben. Die verweisen auf Urteile des Berliner Oberverwaltungsgerichts und des Berliner Kammergerichts. Darin steht, dass die "Unverletzlichkeit der Wohnung" auch für Räume in Flüchtlingsheimen gelten, so wie es Artikel 13 des Grundgesetzes festgelegt ist.

Geisels Innenverwaltung hingegen sieht einen Unterschied zwischen dem Betreten und dem Durchsuchen einer Flüchtlingsunterkunft zum Zweck der Abschiebung. Das Betreten ist nach Geisels Einschätzung laut Paragraf 58 im Aufenthaltsgesetz des Bundes und weiteren Paragrafen im Verwaltungsvollstreckungsgesetz des Landes auch ohne richterlichen Beschluss möglich.

In Seehofers "Geordnete-Rückkehr-Gesetz" für den Bund findet sich im jüngsten Entwurf ein Passus, der für Geisel wie gemacht erscheint: Darin wird der Polizei bundesweit erlaubt, Wohnungen zu betreten, in denen Abschiebekandidaten vermutet werden. Einige im Abgeordnetenhaus spekulieren, dass Geisel seine Beziehungen zu Genossen in der Bundes-SPD genutzt habe, die am Entwurf mitgearbeitet haben. Andere glauben, der Innensenator sei dafür zu schwach vernetzt.

Doch Seehofers Gesetz ist hoch umstritten, auch die mitwirkende SPD zeigte sich unzufrieden. Die Linke im Bund hält das gesamte Paket für rechtlich "höchst fragwürdig". "Massive Grundrechtseinschränkungen und verfassungswidrige Regelungen sollen im Schnellverfahren und ohne Kritik verabschiedet werden", sagte Bundesgeschäftsführer Jörg Schindler.

Und die Linken in Berlin - und ihre Sozialsenatorin Breitenbach? Man werde sich das Gesetz sehr genau ansehen, sollte es verabschiedet werden, teilte eine Sprecherin der Sozialverwaltung am Donnerstag mit. Und: "Wir halten uns an geltendes Recht." Ob sie damit Seehofers Gesetz meint oder Artikel 13 im Grundgesetz, lässt sie offen.

Die Grünen haben vom öffentlichen Streit der Senatoren schon jetzt die Nase voll. Auch Bettina Jarasch, integrationspolitische Sprecherin der Ökopartei, zweifelt daran, dass Seehofers Bundesgesetz das Grundrecht in Artikel 13 einschränken kann. Das müssten Juristen klären. Die beiden Senatoren aber müssten hinter geschlossenen Türen zu einer Lösung kommen - und zwar schnell. "Zur Not muss das laufen wie beim Papst", sagte Jarasch. "Beide werden so lange in einen Raum gesperrt, bis weißer Rauch aufsteigt."

"Zur Not muss das laufen wie beim Papst: Geisel und Breitenbach werden so lange in einen Raum gesperrt, bis weißer Rauch aufsteigt."

Bettina Jarasch,

integrationspolitische Sprecherin der Grünen im Abgeordnetenhaus

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Journal Code: BEZ

Subject: MINISTER & STAATSEKRETÄRE (95%); GESETZGEBUNG (91%); ABSCHIEBUNG (90%);

Es ist kompliziert Sozialsenatorin und Innensenator streiten über Abschiebung. Neues Gesetz könnte diesen Streit heute klären

DEUTSCHE LANDTAGE (90%); DEUTSCHE POLITISCHE PARTEIEN (90%); GESETZGEBUNGSORGANE (90%); POLITIK (90%); POLITISCHE PARTEIEN (90%); ASYLBEWERBERHEIME (89%); FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (89%); GERICHTSBESCHLÜSSE & VERFÜGUNGEN (89%); RICHTER (89%); DEUTSCHER BUNDESTAG (78%); VERFASSUNGSRECHT (78%); ZUWANDERUNGSGESETZ (77%)

Person: HORST SEEHOFER (93%)

Geographic: BERLIN, DEUTSCHLAND (95%)

Load-Date: June 7, 2019

End of Document